



FOCUS – Les délégations de signatures « état civil », « population » et « étrangers » aux agents communaux

L'agent communal est en première ligne : il reçoit les citoyens, rédige des actes, délivre des extraits des registres, met à jour le RN... Toutes ces missions relèvent de la compétence du bourgmestre (ou de l'échevin désigné) qui peut les déléguer aux agents. Tour d'horizon des bases juridiques.

Table des matières

I. La réattribution des compétences du bourgmestre en matière d'état civil à un échevin	1
II. La délégation concernant les actes d'état civil	2
III. La délégation concernant les permis d'inhumation et d'incinération	3
IV. La délégation des tâches des services « population »	5
V. La délégation de signature en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers	6
VI. Faut-il une délibération du Collège pour ces délégations ?	7
VI. Les modèles	7

I. La réattribution des compétences du bourgmestre en matière d'état civil à un échevin

« Le bourgmestre, **ou l'échevin désigné à cet effet par le collège**, remplit la tâche d'officier de l'état civil. Il veille particulièrement au respect scrupuleux de toutes les dispositions relatives aux actes de l'état civil » (**art. 7, al. 2 ancien Code civil**).

Le bourgmestre peut donc demander au collège communal de désigner un échevin pour accomplir cette tâche. Il s'agit d'une véritable réattribution de compétence, et non d'une délégation ou d'un remplacement temporaire.

C'est au collège dans son ensemble qu'il revient de décharger le bourgmestre, à sa demande, de la fonction d'officier de l'état civil, pour l'attribuer à un échevin.



Le bourgmestre pourrait-il déléguer une partie seulement de ses compétences en matière d'état civil ?

Le législateur a prévu qu'il y aurait **un officier de l'état civil par commune et, en principe, pas plus d'un** (art. 7, al. 2 ancien Code civil). Un seul échevin peut exercer la fonction d'officier de l'état civil. Il n'est pas possible de désigner un échevin pour, par exemple,

célébrer les mariages et un autre échevin pour toutes les autres fonctions de l'officier de l'état civil.

II. La délégation concernant les actes d'état civil¹



En pratique, ce n'est évidemment pas le bourgmestre ou l'échevin désigné à la fonction d'officier de l'état civil qui se charge de recevoir les citoyens, de rédiger les actes ou même de veiller à la conservation des registres. **Ces missions sont déléguées à des agents communaux.**

L'OEC doit donc veiller, en début de mandat, à **signer une délégation**, accordant ainsi à l'agent du service état civil des autorisations de signature, de certification et de délivrance d'extraits ou de copies.

En cas de **changement d'officier de l'état civil ou d'employé communal**, une **nouvelle délégation** est nécessaire.

Aucune forme particulière n'est légalement imposée pour cette délégation. Le recours à l'écrit s'impose toutefois. L'agent délégué doit en effet pouvoir prouver à tout moment, et notamment en cas de contestation, qu'il avait qualité pour agir.

Elle peut avoir une durée déterminée ou non. Elle doit identifier clairement le ou les agent(s) qu'elle concerne, les articles de loi en vertu desquels elle est accordée, les autorisations octroyées et in fine, porter la signature de l'officier de l'état civil accompagnée du sceau communal.

La délégation doit être supprimée dès que l'agent communal quitte ses fonctions.

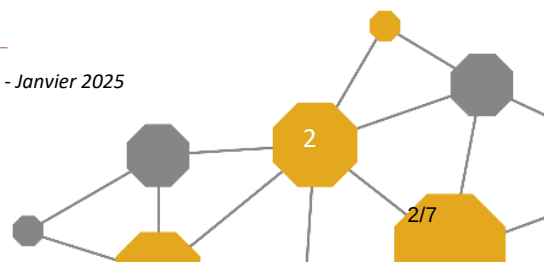
Certaines administrations communales connaissent, du fait de leur taille, beaucoup de mouvement au sein de leur personnel. Celles-ci ont avantage à réaliser chaque année un état de la situation en établissant la liste des délégations à renouveler et à supprimer.



Quelles autorisations l'officier de l'état civil peut-il accorder aux agents communaux ?

- La légalisation de signature (exemple : une attestation sur l'honneur) ;
- La délivrance d'extraits ou de copies d'actes ;
- La migration d'anciens actes de l'état civil dans la BAEC ;
- La signature de déclarations de mariage et de déclarations de reconnaissance ;
- La signature de tous les actes de l'état civil, à l'exception des actes de mariage ;
- L'établissement d'actes dans la BAEC sur base de procès-verbaux, d'actes étrangers ou de jugements ;
- La signature d'un acte modificatif ;
- La correction d'une signalétique dans la BAEC ;
- La signature des courriers destinés au Parquet, aux partenaires locaux, aux citoyens (exemple : dans le cadre d'un dossier de surséance à mariage) ;

¹ Source : [Etat civil 1 : Généralités - Vanden Broele Connect](#)



- La signature d'une requête en rectification d'acte devant le Tribunal de la Famille compétent et la représentation de l'officier de l'état civil à l'audience.

De manière générale, la délégation ne peut excéder ce qui touche à l'établissement des actes de l'état civil.

IMPORTANT : les actes d'annulation d'office et les actes de mariage restent de la compétence exclusive de l'OEC.

Chaque fois qu'il signe par délégation, l'agent communal doit en faire expressément mention. Bien souvent, les programmes informatiques l'indiquent automatiquement.

Il est important de garder à l'esprit que l'officier de l'état civil qui délègue une partie de ses missions reste personnellement responsable de toutes les actions accomplies par les employés communaux en son nom. Une collaboration efficace doit donc être mise en place.

Une fois la délégation signée, l'administration communale doit demander au SPF Intérieur l'attribution des rôles à l'agent communal (accès au registre national, droit de rédaction pour la BAEC, etc.). De la sorte, il peut s'identifier aux programmes informatiques et utiliser sa carte d'identité pour signer les actes.



La base juridique est l'article 9 de l'ancien Code civil :

« L'officier de l'état civil peut octroyer une **autorisation spéciale écrite** à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour **toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil**, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes et l'introduction d'une requête visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2. Cette autorisation est mentionnée avant la signature de l'agent de l'administration communale à qui l'autorisation est accordée.

Cette autorisation n'est pas possible pour :

- 1° l'établissement de l'acte de mariage en application de l'article 165/1, alinéa 1er ;
- 2° l'établissement de l'acte d'annulation en application de l'article 34/1. »

III. La délégation concernant les permis d'inhumation et d'incinération

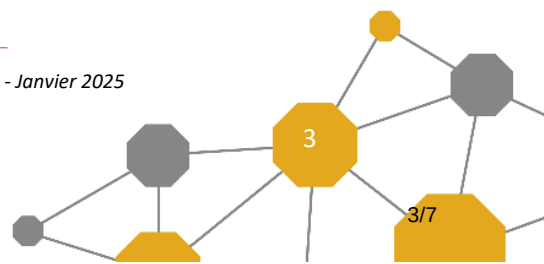
1. Inhumation

L'officier de l'état civil peut autoriser des agents de l'administration communale à délivrer le permis d'inhumation. Cette délégation repose sur une base juridique distincte de l'article 9 de l'ancien Code civil.



La base juridique

⇒ En Région wallonne, c'est l'article **L1232-17bis du CDLD** :



« L'inhumation est subordonnée à une autorisation gratuite délivrable par écrit ou par voie électronique au minimum vingt-quatre heures après le décès uniquement par l'officier de l'état civil du lieu de décès, si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française. **L'officier de l'état civil peut donner à un ou plusieurs agents de l'administration communale une autorisation spéciale écrite aux fins d'autoriser l'inhumation.** »

Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est située soit la sépulture, soit la résidence principale du défunt déclare s'il s'oppose ou non à l'inhumation de la dépouille.

En ce qui concerne l'inhumation de la dépouille d'une personne décédée dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la région de langue néerlandaise ou de la région de langue allemande, l'autorisation d'inhumation accordée par le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation d'inhumation tient lieu d'autorisation d'inhumation au sens de l'alinéa précédent. »

⇒ **En Région bruxelloise, c'est l'article 21 de l'Ordonnance du 29 novembre 2018** sur les funérailles et sépultures :

« Lorsque le décès a lieu en Région de Bruxelles-Capitale, une autorisation gratuite pour l'inhumation de la dépouille est accordée par l'officier de l'état civil **ou par des agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration communale de la commune où le décès a été constaté**, ou par le procureur du Roi de Bruxelles dans le cas où le décès a eu lieu à l'étranger.

En ce qui concerne l'inhumation de la dépouille d'une personne décédée sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de la Communauté germanophone, l'autorisation d'inhumation accordée par le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation d'inhumation est assimilée à une autorisation d'inhumation au sens de l'alinéa précédent. »

2. Crémation

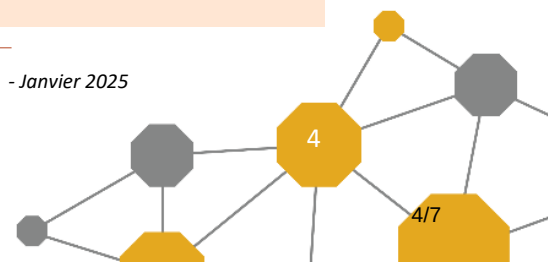
L'OEC peut également autoriser des agents de l'administration communale à délivrer le permis d'incinérer si la personne est décédée en Belgique.



La base juridique

⇒ **En Région wallonne, c'est l'article L1232-22, §1^{er} du CDLD :**

« § 1er. Sans préjudice de l'article L1232-24, § 2, la crémation est subordonnée à une autorisation gratuite délivrable par écrit ou par voie électronique au minimum vingt-quatre heures après le décès uniquement par l'officier de l'état civil du lieu de décès, si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française. **L'officier de l'état civil peut donner à un ou plusieurs agents de l'administration communale une autorisation spéciale écrite aux fins d'autoriser la crémation.**



Si la personne est décédée à l'étranger, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt déclare s'il s'oppose ou non à l'incinération de la dépouille.

(...) »

⇒ **En Région bruxelloise, c'est l'article 26 de l'Ordonnance du 29 novembre 2018** sur les funérailles et sépultures :

§ 1er. Lorsque le décès a lieu en Région de Bruxelles-Capitale, une autorisation gratuite pour la crémation de la dépouille est délivrée par l'officier de l'état civil **ou par des agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration communale de la commune où le décès a été constaté** ou par le procureur du Roi de Bruxelles, dans le cas où le décès a eu lieu à l'étranger.

En ce qui concerne la crémation de la dépouille d'une personne décédée sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de la Communauté germanophone, l'autorisation de crémation accordée par le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation de crémation est assimilée à une autorisation de crémation au sens de l'alinéa précédent.

IV. La délégation des tâches des services « population »

L'officier de l'état civil (le bourgmestre ou l'échevin désigné) peut donner délégation aux agents pour la délivrance d'extraits issus des registres, pour les copies conformes ou les légalisations de signatures.



La délégation des matières « population » est couverte par deux bases juridiques :

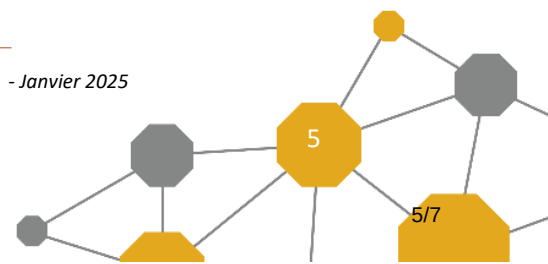
L'article 1123-25 du CDLD (Région wallonne) :

Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale :

- 1° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que des actes de l'état civil;
- 2° la légalisation de signatures;
- 3° la certification conforme de copies de documents.

Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre fédéral des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

La signature des agents de l'administration communale délégués tant en vertu du présent article que de l'article 45 du Code civil devra être précédée de la mention de la délégation qu'ils auront reçue.



L'article 126 de la Nouvelle loi communale (Région bruxelloise) :

Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale:

- 1° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que les actes d'état civil;
- 2° la délivrance d'extraits des registres de population et de certificats établis en tout ou en partie d'après ces registres;
- 3° la légalisation de signatures;
- 4° la certification conforme de copies de documents.

Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

La signature des agents de l'administration communale délégués en vertu du présent article devra être précédée de la mention de la délégation qu'ils auront reçue.

V. La délégation de signature en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers

Concernant la matière « étrangers », il faut une **délégation spécifique du bourgmestre vers les agents qui gèrent la matière**. Ici, l'officier de l'état civil n'entre pas en considération : le "séjour" est de la compétence du bourgmestre (même si ce dernier délègue ses fonctions d'officier de l'état civil à un échevin).

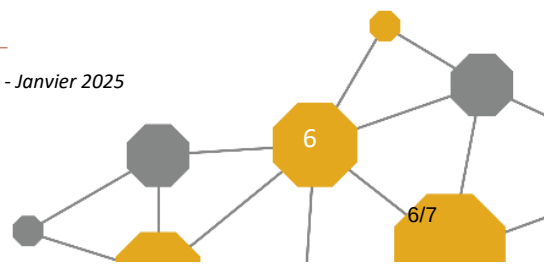


La **base juridique** est l'**article 81/1 de la loi du 15 décembre 1980** sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers :

« Lorsque la présente loi ou ses arrêtés d'exécution attribuent une tâche à l'administration communale ou au bourgmestre, **ce dernier est habilité à la déléguer à un membre du personnel de l'administration communale.** »

Cet article permet au bourgmestre (s'il le souhaite) de déléguer ses " pouvoirs de migration " à un membre du personnel de l'administration communale. Cela doit se faire par le biais d'un arrêté de délégation, librement rédigé par la commune, signé par le bourgmestre.²

² Source : [Délégations de compétences mayorales / GemCom](#)



V. Faut-il une délibération du Collège pour ces délégations ?

La loi n'est pas explicite sur l'obligation d'une délibération du Collège. Mais les délégations peuvent être actées de manière officielle par une délibération du Collège communal.

VI. Les modèles

Etat civil

- [Modèle concernant la délégation de signature par l'Officier de l'état civil en vertu de l'article 9 du Code civil](#)
- [Modèle de délibération du Collège communal concernant l'autorisation donnée par l'Officier de l'état civil à un ou plusieurs agents en vertu de l'article 9 du Code civil](#)
- [Modèle de délégation unique de signature pour toutes les tâches des services Population et État civil](#)

Population

- [Modèle de délégation du bourgmestre - Population \(Bruxelles\)](#)
- [Modèle de délégation de signature de l'officier de l'état civil - Population \(Bruxelles\)](#)
- [Modèle de délégation du Bourgmestre - Population \(Région wallonne\)](#)
- [Modèle de délégation de signature - Officier de l'état civil - Population \(Région wallonne\)](#)
- [Modèle de délégation unique de signature pour toutes les tâches des services Population et État civil \(Région wallonne\)](#)
- [Modèle de délibération du Collège - Délégation Population - Région wallonne](#)
- [Modèle de délibération du Collège - Délégation Population - Région bruxelloise](#)

Décès

- [Modèle de délégation pour la signature des autorisations d'inhumation et d'incinération - Région wallonne](#)
- [Modèle de délégation pour la signature des autorisations d'inhumation et d'incinération - Région bruxelloise](#)
- [Modèle de délibération du Collège - Délégation pour la délivrance d'autorisations d'inhumation et d'incinération - Région wallonne](#)
- [Modèle de délibération du Collège - Délégation pour la délivrance d'autorisations d'inhumation et d'incinération - Région bruxelloise](#)

Etrangers

- [Modèle de délégation de signature en droit des étrangers](#)
- [Modèle de délibération du Collège concernant la délégation de signature en droit des étrangers](#)

